

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2423/2535

นายชุมชน อุดนั้น

โจทก์

บริษัทอีเทอนับ เรซิน จำกัด

จำเลย

บริษัทอีเทอนัล เรซิน จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ป.วิ.พ. มาตรา 225

ความว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ 8.3.2 และข้อ 8.4.4 มิได้อ้างว่าฝ่าฝืน ข้อ 8.4.2 ด้วย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มีได้กล่าวกันมาแล้วในศาลแรงงานกลางต้อง ห้ามอุทธรณ์ จึงไม่รับอุทธรณ์จำเลย

จำเลยเห็นว่าการที่โจทก์โยนท่อนเหล็กไปที่พื้นในขณะที่นายวิวัฒน์ทัพไพรีกับ นายสมศักดิ์งามมานะ ได้เถียงกันอยู่ และโจทก์ยังพูดจาในทำนองให้บุคคลทั้งสองตี กัน เป็นการก่อให้เกิดความแตกแยกในระหว่างพนักงาน เป็นการจงใจ ขัดคำสั่งข้อ บังคับเกี่ยวกับการทำงาน อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ อันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ เรียบร้อยของประชาชน จำเลยอุทธรณ์ได้ โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้ พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 48 แผ่นที่ 2)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 17,100 บาทแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 42)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การว่าโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับเป็นกรณีที่ร้ายแรง โดยใช้ท่อนเหล็กพยายามทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มิได้มีเจตนาจะทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา จำเลยกลับอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์โยนท่อนเหล็กนั้นเป็นการทำผิดระเบียบข้อบังคับเป็นกรณีที่ร้ายแรง เป็นการอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ดังนั้นการที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จึงเป็นการชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยให้การว่าโจทก์ทำผิดระเบียบข้อบังคับเป็นกรณีที่ร้ายแรง โดยใช้ท่อนเหล็กพยายามทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มิได้มีเจตนาจะทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชา จำเลยกลับอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์โยนท่อนเหล็กนั้นเป็นการทำผิดระเบียบข้อบังคับเป็นกรณีที่ร้ายแรง เป็นการอุทธรณ์ในข้อที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วในศาลแรงงานกลาง ดังนั้นการที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย จึงเป็นการชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟู่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ